

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1775/2539

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
นาย สน สมรูป

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จากการนำสืบของโจทก์ได้ความจากคำเบิกความของอ.ว่าอ. ได้ลักรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาให้จำเลยช่วยขายให้เพราะเคยรู้จักกันมาก่อนจำเลยไม่ยอมช่วยขายแต่บอกว่าท. เพื่อนของจำเลยต้องการจะได้อ. จึงตกลงขายให้ท. ในราคา 1,500 บาท และมอบรถจักรยานยนต์ให้แก่ท. ไปดังนี้. มิได้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากอ. โดยจำเลยทราบว่ารถของกลางถูกลักมาแต่กลับได้ความว่าจำเลยไม่รับซื้อท. ซึ่งอยู่กับจำเลยด้วยในขณะนั้นจึงรับซื้อจากอ. โดยได้ขอยืมเงินจากจำเลยไปอีก 800 บาท การที่จำเลยให้ท. ยืมเงินไป 800 บาทนั้นถือไม่ได้ว่าเป็นการช่วยจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของกลางแต่อย่างใดเพราะท. ตกลงซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากอ. เองอยู่แล้วโดยไม่ต้องให้จำเลยช่วยขายนอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายกับต. และบ. ในทำนองเดียวกันอีกว่าเมื่อผู้เสียหายนำสืบตำรวจโทพ. ไปจับอ. ได้นั้นในตอนแรกอ. ได้บอกแก่สืบตำรวจโทพ. ทันทีว่าได้ลักรถจักรยานยนต์ของกลางไปขายเพียงคนเดียวและนำไปขายที่อำเภอท่ามะกาโดยไม่ได้ระบุว่าขายให้แก่ผู้ใดหากขายให้แก่จำเลยก็น่าจะระบุชื่อจำเลยทันทีเพราะรู้จักกันโดยไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องปิดบังไว้ประการสำคัญได้ความจากคำเบิกความของนายต. ว่าที่สถานีตำรวจจำเลยบอกว่าจำเลยไม่ได้ซื้อรถ

จักรยานยนต์ของกลางแต่คนอื่นซื้อซึ่งเงินไม่พอต้องขอยืมจำเลยไปอีก800บาทตรงกับที่จำเลยนำสืบต่อผู้แม่โจทก์มีพนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกคำให้การของอ. ว่าอ. นำรถจักรยานยนต์ของกลางไปขายให้แก่จำเลยก็ตามแต่คำให้การของอ. เป็นเพียงพยานบอกเล่ามิได้ทำต่อหน้าจำเลยซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสถามค้านทั้งยังขัดแย้งกับคำเบิกความของอ. เองที่เบิกความว่าอ.ได้ขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ท. เช่นนี้คำเบิกความของพนักงานสอบสวนจึงไม่มีน้ำหนักคดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นและพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาไม่สอดคล้องต้องกันจึงไม่มีน้ำหนักพอฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357,
83

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 2 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและภายหลังกระทำความผิดจำเลยติดตามรถจักรยานยนต์ที่จำหน่ายคืนให้แก่ผู้เสียหายแสดงว่าจำเลยรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ได้มีคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ของนายสมบุรณ์ผู้เสียหายไป ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้จับนายเอี้ยวและจำเลยได้ และจำเลยได้นำรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาคืนให้ผู้เสียหาย มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรตามฟ้องหรือไม่ จากการนำสืบของโจทก์ได้ความจากคำเบิกความของนายเอี้ยวพยานโจทก์ว่า พยานได้ลักรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาให้จำเลยช่วยขายให้เพราะเคยรู้จักกันมาก่อน จำเลยไม่ยอมช่วยขายแต่บอกหานายทอดเพื่อนของจำเลยต้องการจะได้ พยานจึงตกลงขายให้นายทอดในราคา 1,500 บาทและมอบรถจักรยานยนต์ให้แก่นายทอดไป เห็นว่า นายเอี้ยวมิได้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากนายเอี้ยวโดยจำเลยทราบว่ารถของกลางถูกลักมา แต่กลับได้ความว่าจำเลยไม่รับซื้อ นายทอดซึ่งอยู่กับจำเลยด้วยในขณะนั้นจึงรับซื้อจากนายเอี้ยวโดยได้ขอยืมเงินจากจำเลยไปอีก 800 บาท การที่จำเลยให้นายทอดยืมเงินไป 800 บาทนั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นการช่วยจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของกลางแต่อย่างใดเพราะนายทอดตกลงซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากนายเอี้ยวเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องให้จำเลยช่วยขาย ดังนั้น พยานโจทก์ปากนี้จึงไม่มีน้ำหนักนอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหาย นายตั้งและนายเบาพยานโจทก์ในทำนองเดียวกันอีกว่า เมื่อผู้เสียหายนำสืบตำรวจโทเพชรพยานโจทก์อีกปากหนึ่งไปจับนายเอี้ยวได้นั้นในตอนแรกนายเอี้ยวได้บอกแก่สืบตำรวจโทเพชรทันทีว่าได้ลักรถจักรยานยนต์ของกลางไปขายเพียงคนเดียว และนำไปขายที่อำเภอท่ามะกาโดยไม่ได้ระบุขายให้แก่ผู้ใด หากขายให้แก่จำเลยก็น่าจะระบุชื่อจำเลยทันทีเพราะรู้จักกันโดยไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องปิดบังไว้ ประการสำคัญได้ความจากคำเบิกความของนายตั้งว่า ที่สถานี

ตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งจำเลยบอกว่าจำเลยไม่ได้ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่คนอื่นซื้อซึ่งเงินไม่พอต้องขอยืมจำเลยไปอีก 800 บาท ตรงกับที่จำเลยนำสืบต่อผู้แม่โจทก์มีร้อยตำรวจโทไพรัชพนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกคำให้การของนายเอี้ยวเอกสารหมายเลข 7 ว่านายเอี้ยวนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปขายให้แก่จำเลยก็ตามแต่คำให้การของนายเอี้ยวเป็นเพียงพยานบอกเล่ามิได้ทำต่อหน้าจำเลยซึ่งจำเลยไม่มีโอกาสถามค้าน ทั้งยังขัดแย้งกับคำเบิกความของนายเอี้ยวเองที่เบิกความว่า นายเอี้ยวได้ขายรถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่นายทอด เช่นนี้คำเบิกความของของร้อยตำรวจโทไพรัชจึงไม่น่าหนัก คดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นและพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาไม่สอดคล้องกัน จึงไม่น่าหนักพอฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ชัยนาท พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มรินทร์ สุรดิษฐ์กร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ